

Nama: Rifta Amaliya Khoirun Nisa'
Nim : 23051049
Kelas: VI B Pai

1. Masalah: Hukum Memakai Uang Digital

Uang digital adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik seperti e-money, e-wallet (OVO, DANA, GoPay), maupun cryptocurrency. Dalam perspektif Islam, masalah utama bukan pada bentuknya, tetapi pada substansi dan sistem yang digunakan.

Permasalahan hukumnya muncul karena:

- Tidak berwujud fisik seperti uang biasa
- Bergantung pada sistem digital dan pihak ketiga
- Ada jenis yang sangat fluktuatif (seperti crypto)

Sehingga, para ulama berbeda pendapat apakah uang digital ini memenuhi prinsip syariah seperti bebas dari riba, gharar, dan maisir atau tidak.

2. Pendapat Pertama (Membolehkan)

Pendapat pertama menyatakan bahwa penggunaan uang digital boleh (mubah) selama memenuhi ketentuan syariah.

digital hanyalah alat tukar modern, sebagaimana uang kertas menggantikan emas dan Ulama yang membolehkan berpendapat bahwa:

- Uang digital hanyalah alat tukar modern, sebagaimana uang kertas menggantikan emas dan perak di masa lalu
- Selama tidak mengandung unsur haram (riba, gharar, penipuan), maka hukumnya tetap boleh
- Sistemnya jelas, transparan dan ada pengawasan

Mereka juga menekankan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam bidang muamalah¹.

3. Pendapat Kedua (Melarang)

Pendapat kedua menyatakan bahwa penggunaan uang digital tidak boleh, terutama pada jenis tertentu seperti cryptocurrency.

Alasannya:

- Mengandung ketidakjelasan (gharar) karena nilainya tidak stabil
- Banyak digunakan untuk spekulasi (maisir)
- Tidak memiliki aset dasar (underlying asset) yang jelas
- Berpotensi merugikan masyarakat

¹ Fahriyadi Fahriyadi, Sri Wahyudi, and Mohammad Makbul, "Fleksibilitas Penggunaan Mata Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik Syariah Fatwa Nomor 116 Tahun 2017," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 149, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.19442>.

Pendapat ini lebih banyak menyoroti risiko dan dampak negatif dari uang digital².

4. Dalil Pendapat Pertama

Pendapat ini berdasar pada dalil umum tentang kebolehan transaksi:

- QS. Al-Baqarah: 275 → Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba³
- Kaidah fiqh: الأصل في المعاملات الإباحة

(Hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang)⁴ Artinya, selama tidak ada larangan khusus, maka penggunaan uang digital tetap diperbolehkan.

5. Dalil Pendapat Kedua

Pendapat yang melarang menggunakan dalil kehati-hatian:

- Hadis Nabi:
- “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim)⁵
- QS. An-Nisa: 29 → Larangan memakan harta dengan cara batil⁶

Mereka menilai uang digital tertentu mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi yang dilarang.

6. Metode Pendapat Pertama

Pendapat ini menggunakan pendekatan:

- Qiyas → menyamakan uang digital dengan uang biasa
- Maslahah Mursalah → melihat manfaat besar bagi masyarakat
- Istihsan → memilih hukum yang lebih membawa kemudahan

Artinya, fokusnya adalah kemanfaatan dan relevansi zaman⁷.

7. Metode Pendapat Kedua

² Julianik Musfirotin, “Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah,” *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 187, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17632>.

³ Mulvi Aulia, “Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 15–32, <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>.

⁴ Dakum, “Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Menurut Maqasid Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

⁵ Inuddanis and Ana Santika, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (E-Money),” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah”* 6, no. 1 (2024): 55–67, <https://doi.org/10.32528/at.v6i1.1772>.

⁶ Lena Ishelmiani Ziarahah, Rosihon Anwar, and Ending Solehudin, “Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur’an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 26–38, <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>.

⁷ Oleh Mohamad, Nur Utomo, and M Si, “Penerapan E-Money dalam perspektif Syariah Islam.Pdf,” 2020.

Pendapat kedua menggunakan:

- Sadd adz-Dzari'ah → menutup jalan menuju kerusakan
- Prinsip kehati-hatian terhadap gharar dan maisir

Artinya, fokusnya adalah pencegahan kerugian⁸.

8. Alasan Ulama Membolehkan

Ulama yang membolehkan melihat banyak manfaat, seperti:

- Mempermudah transaksi tanpa uang tunai
- Efisien dan cepat
- Mendukung perkembangan ekonomi digital
- Sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern

Selama sistemnya aman dan transparan, maka tidak ada alasan untuk melarang⁹.

9. Alasan Ulama Melarang

Ulama yang melarang lebih fokus pada risiko:

- Nilai tidak stabil (terutama crypto)
- Rentan penipuan dan manipulasi
- Tidak ada jaminan dari negara pada beberapa jenis
- Bisa merugikan masyarakat awam

Karena itu, mereka memilih sikap lebih hati-hati¹⁰.

10. Kelemahan Pendapat Pertama

- Terlalu fokus pada manfaat, sehingga kurang memperhatikan risiko
- Tidak semua uang digital aman dari unsur gharar
- Bisa membuka peluang penyalahgunaan¹¹

11. Kelemahan Pendapat Kedua

- Terlalu umum dalam melarang semua jenis uang digital
- Kurang mempertimbangkan perkembangan teknologi
- Bisa menghambat kemajuan ekonomi digital¹²

12. Kekuatan Pendapat Pertama

- Fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman

⁸ Nurul Inayah and Andri Soemitra, "Fiqh Muamalah Uang Dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2966, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>.

⁹ A Mughni and M Devi, "Rumusan Aturan Uang Elektronik Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui No 116," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 01, no. 2 (2018): 54–62, <https://jurnal.tazkia.ac.id/index.php/atahkim/article/view/15>.

¹⁰ Zhuhai Haoxing and Control System, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title," n.d., 62 – 80.

¹¹ Munawir and Mahbub, "Tinjauan Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syariah," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2021): 51–64, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/764/575>.

¹² Ismi Cahayati, "Pengaruh Persepsi Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-MONEY) OVO Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Raden Intan Lampung)" 5, no. 2 (2021): 40–51.

- Sesuai dengan kaidah dasar muamalah
- Memberikan solusi praktis bagi masyarakat¹³

13. Kekuatan Pendapat Kedua

- Lebih hati-hati dalam menjaga harta
- Menghindari risiko penipuan dan kerugian
- Menjaga prinsip kehati-hatian dalam Islam¹⁴

14. Persamaan Kedua Pendapat

Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama:

- Menjaga keadilan dalam transaksi
- Menghindari riba, gharar, dan penipuan
- Melindungi masyarakat dari kerugian

Artinya, perbedaan ini hanya pada cara pandang, bukan tujuan¹⁵.

15. Ulama yang Membolehkan

Beberapa lembaga dan ulama yang cenderung membolehkan dengan syarat:

- Majelis Ulama Indonesia
- Dewan Syariah Nasional MUI
- AAOIFI

Mereka membolehkan selama sesuai prinsip syariah¹⁶.

16. Ulama yang Melarang

Sebagian ulama yang melarang, khususnya terkait crypto:

- Dar al-Ifta al-Misriyyah
- Majma' al-Fiqh al-Islami

Pendapat ini biasanya lebih ketat dalam menjaga risiko¹⁷

17. Analisis Pendapat Pribadi

Menurut saya, pendapat yang paling kuat adalah boleh dengan syarat.

¹³ Wanti Annurria, Linda Fitriyanti, and Akademi Akuntansi Borobudur, "Peran Uang Elektronik Bagi Keberlanjutan Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *Seminar Nasional-Universitas Borobudur* 2, no. 1 (2023): 365–73.

¹⁴ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma' rifat, I Made Suraharta, "No Title 濟無 No Title No Title No Title" 2, no. 12 (2024): 306 – 12.

¹⁵ Fadil Fikri Ibnu Fazda, "Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory FIQIH* 4, no. 2 (2024): 2162–72, file:///C:/Users/USER/Downloads/_Fikri+Ibnu+Fazda+IJIEL+1.pdf.

¹⁶ Mulvi Aulia, "Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik."

¹⁷ Muhammad Arif and Abdul Malik Naim, "Controversies of Cryptocurrency: Fatwa Analysis from Muhammadiyah and NU," *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 1 (2023): 18–35, <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art2>.

Karena:

- Dalam Islam, hukum asal muamalah adalah boleh
- Uang digital sangat membantu kehidupan modern
- Banyak sistem yang sudah diawasi dan aman

Namun, tidak semua uang digital boleh digunakan.

Yang harus dihindari adalah:

- Yang bersifat spekulatif tinggi (seperti crypto tertentu)
- Tidak jelas sistemnya
- Berpotensi merugikan

Jadi, sikap terbaik adalah selektif:

menggunakan uang digital yang jelas, aman, dan sesuai syariah, serta meninggalkan yang meragukan.

Pendekatan ini dianggap paling seimbang antara kemajuan teknologi dan prinsip kehati-hatian dalam Islam.